

מסורת הש"ס

(א) גיטין דף פז; (ב) ט, סא; (ג) יב"ב פ"י ה"א; (ד) ש"י תמוז שני פסוק; (ה) ש"ס.

הגהות הב"ח

(א) גב' מאי דבעי ומתחסיס סהדי יומיני מלכדאלי חל"מ וי"צ לרי"ח ל"ג ליה: (ב) רשב"ם ד"ה מתק ובי' במקום שיכול למרר לכל' ומיתת שהיה נמחק: (ג) ד"ה עדים כסדרין חתימי מחמורי: (ד) ד"ה אלף מלמטה למעלה ובי' כנגד שיטה אחרונה וא אחר זה. וי"צ פ"י לרב הספא אי אפשר למרר דחמיני זה תחת זה דל"כ לא קשה כל עיקר דלמלא גיזי ליה להאזין כי אלף לא אחר זה וא קאמר ולמרר וזמלא הוא דקאמר דחמיני ובי' ד"ה דמא וז: (ה) ד"ה יעוסת בשיטה אחרונה שכתב שם ממלא או פירשנו: י"צ פ"י על שטר אחר (ו) תוב' ד"ה אלף ובי' והבא נמי ובי' וי"ל דהא מלממני' בדשיליה הורק שמע מינה דמבטלי צי תמלא: (ז) ד"ה מלמטה ובי' אמאי קטני האי אלף היה להם להקין שיהיו חתומים כולן תחת שיטה אחרונה מבפנים ולא יטעון תמוז כי: (ח) ד"ה וימחו ובי' כי למדין משטיה אחרונה איני יכול לזייף מתפנים לפי שאין העדים חתומים כנגד ובי' וא"ת והלא יתחשו ובי' שלא היה בשיטה אחת כי אם עד אחד חתום ואם הוא עצמו יחתום ובי' והשטר פסול לא נמי ובי' ויכתוב שטר בלאו גליון וירחיב את העד דרוה כמד ידו וי"ח: (ט) בא"ד ד"ר חנינא ד"ר ג' על כרחא צריך לפרש במקושר דמהדרי: (י) ד"ה דמח ראובן ובי' כלומר דכתבו ובי' ופירש ריב"ם דער דרוה כמו ידו וי"ח: כנגד שם ראובן דאי' כי כרחא צריך לחת"כ יעקב ובי' וישאר' בן יעקב הס"ד וי"צ שסמך' עד סוף הדברי הוא הב"ה: (יב) בא"ד למעלה יעקב עד למטה נמי לא ליחבשר ונמאי ריב"ם היא כשנפטרש שיעקב וראובן מחד דלא לארכו כל שטר וכן תחת ראש ראובן וכשר הבכיר שאם לא היה כשר הכתי א"כ עד למעלה יעקב עד למטה נמי לא ליחבשר ונמאי דוחקיה לשנויי שכן גדול כראובן לימא שפירשוש כראובן למעלה: (יג) בא"ד ועוד דהשתא לא קאיא מדיי' מה שהקשה ריב"ם לקמן שראובן בן יעקב עד פסול במקושר בן יעקב עד גרידא כשר. וי"צ כלומר הלא כמו שכתב יעקב עד לא מתכשר אלף שכן למעלה לא היה תחתיה הנה כמו כן בראובן כי יעקב עד מתכשר כגון למעלה מיעקב תחת ראובן דו"ק: (יד) בא"ד ולא טעושים שרעורים ואומרים שאינו כשר כהכי דאינו ובי' וזונו שגג אלף צריך לפרש בן היה גנדי: (טו) בא"ד כדפרישנו דגייז לראו ולכן שחמתי וישאר' בן יעקב וקושיא של ריב"ם לא ראובן שאם לא היה כשר בהכי צדן למעלה יעקב עד למטה גזי ליחבשר ונמאי למטה דהשתא ליכא חששא למידי ועוד אמאי מירך גמרא דלא כמיז ציה עד לשיני כגון שכתב צו עד וכגון שיעקב למטה ומעט מיעקב תחת ראובן כדפרי' ועוד דהשתא לא קאיא מידי מה ^(א) שהקשימי לקמן שראובן בן יעקב עד פסול במקושר ויעקב עד גרידא כשר אלף ודאי לא היה מצי למרוצי הכי דלפילו כשראובן למעלה וכן יעקב למטה ומעט מיעקב תחת ראובן גייז לשיטה אחרונה עס ראו ועס בן שחמתי ומתכשר צדן של מעלה ויעקב של מטה ולא כטועים ^(א) טועים שאינו כשר כהכי אינו מפני תשובות חצילות מעולות שפירשנו ואין להעלינו בלשנו כי זדוני שוגג אלף בן היה גדול ציומר והיה מחזיק כנגד כל שם ראובן שעליו ואחר כן יעקב דהשתא לא מצי גייז אלף ראובן [עס בן] ביחד ולא ישאר' אלף יעקב [עד] והשתא ניחא הא דפריך דלמא גייז ראובן בן ומתכשר ציעקב עד ולא היה מצי לשנויי שכן תחת ראש ראובן ומעט מיעקב תחת ראובן דהשתא לא מצי גייז לראובן צלא מעט מיעקב הכי לא היה מצי לשנויי כדפרישית דגייז לראו ולצן שחמתי וישאר' בן של שם ראובן ^(א) ^(א) ווגם יעקב ומתכשר כהכי אלף בן כנגד כל ראובן א"נ בן תחת בן של שם ראובן ואי גייז לראו ישאר' תרי בן זה תחת זה ויעקב אחר בן ראובן חה לשון ריב"א ראובן בן כנגד ראו נמצא שהיה נשאר בן של ראובן עצמו בולט לצן והוה גייז לראו של ראובן וגם בן של מטה מראו עמו וכן של ראובן היה נשאר והיה קשה ככתמלה אלף עתה שיכתוב הבן למטה כנגד הבן העליון של ראובן ישאר' בן אחד למטה ואחד למעלה והיה יכר הקלקול שעשה ואפילו ימחקנו לאותו בן מטה יחא ניכר הימחק וכיכרי בית דין שוא עשה אי נמי לריך שיכתוב בן בלאותיות גדולות שיחזיקו כל ראובן בתחתיתו וחוה עיקר כי אז יהיה יותר היכרא ואין לחוש לזה הקלקול אלף בראובן לצדו אלף בשאר שמות לא: **וּבַתְּבִשְׁרָ** ^(א) (בבן) **יַעֲקֹב** עד. תימה היאך יתכשר והלא ממיירם אנו שיעקב לא חתם זה ומה סבור לומר דבשלמא היאך דתנן התם (גיטין דף פז). שני גיטין שכתוב זה בלד זה את שהעדים נקראו עמו כשר ופריך בגמרא וליתכשר האי בראובן בן והאי ציעקב עד כמו שאפרשנו אחרי כן אלף הכא הכי מתכשר ואי בתחיתמת יונית שחוממים אציהן תחלה ואיכא למימר ^(א) שהאי יעקב שנשאר הוא העד שפי' הוי ראובן צנו יעקב זה דוחק דל"כ ה"ל כחתימת יונית

מוסף תוספות

א. ולא קאמר הכא כשיעור שריר וקיים אלא למעוטי פחות מכאן, שיעור שריר וקיים בלבד שלא במקום שריר וקיים דהשתא מיכתבי מילתא דלא הוה בידי שריר וקיים, שם.

ב. דליתא להא השלמה אלא משום חששא בעלמא שמא כשיצא לאחר זמן בבי"ד יפסלוהו שיהו סבורים שהזמין הבעל עדיו לפני קשריו ולא חתמו בו כלום. רש"י גיטין פא'. ג. ואפי' הן מפורזין כגון אם יש בו י' עדים ועדי השוק מכירין את כתב הראשון והשלישי והחמישי, ולא בעינן שיכירו אותן שלשה רצופין. רש"י גיטין פב. ד. והיכא דלא החזיר מעניינו של שטר בשיטה אחרונה רבים מרבתי נשתה דעתם דפסלינן ליה לכולי שטרא, דהכי תקון רבנן, כדי שייגילו לחזור מעניינו של שטר בשיטה אחרונה, ונלמדו מכל השטר ואפי' משיטה אחת.

מחק פסול. אף מה שהגיה עליו אע"פ שמקיים וכדמפרש ואילו

שאומו המחק בסוף השטר במקום ^(א) שהיה יכול לומר שהיה כתוב צו שריר וקיים כגון צמר צמנא דכשר למיקניא ציה ומחקו והגיה מה שרצה ואחר כך כתב שריר וקיים אלף בלאמצע הכתב אין לחוש שהרי

הדבר ניכר שקודם שנכתב שריר

וקיים צוה השטר נמחק ונתקיים:

וכשיעור שריר וקיים. וכל שכן אם

שיעור המחק יותר מזה: **ולר' ירמיה**

צר אלף דאמר אחורי הכתב כנגד

כל הכתב במחון. חותמין העדים

וממלאים מקום חתימת העדים עד

סוף השטר ולא לריך שריר וקיים:

ניחוש ולמא. זיין וכתיב מאי דבעי

מגוואי בסוף השטר ואע"פ שאין

עוד עדים כנגדו במחון ויאמר לא

הנחתי זה החלק במחון אחריו זו

השיטה אלף להצרות עדים אם צזו

השיטה כנגדה מאחוריה ולא נדמנן

לי כן פירש רבינו חננאל. ובספרים

שגנו כתוב ומפיש צעדים מאכדאי

כלומר נגד אותה השיטה שיוסף

מצפנים יתחום עליה עדים כנגדה

במחון כדי למלאות כל השטר עדים

לקיים כל הכתוב בצוכו מלד שני

כנגדו ויאמר כדי לרצות עדים הוא דעצדי אע"פ שמקושר דיו ג'נ'

עדים אני תכוונתי לפרסם הדבר והרציתי עדים הרבה וכחא דמנן

(גיטין דף פא): גט קרח הכל משלימין עליו כו' איזהו גט קרח כל

שקשריו מרובים מעדיו אלף אם עדיו מרובים מקשריו שפיר דמי:

א"ל. רב חסדא לרמי צר חמא: **מי סברא**. אליבא דר' ירמיה צר

אלף: עדים כסדרין ^(א) **כתיבי**. מאחורי הכתב שאם השטר כתוב שמי

שגם העדים חתומין שמי ואם הכתב כתוב ערב שגם העדים חתומין

ערב והתחילו לחתום בתחלת השטר כנגד זכרון עדות שהיתה צפנינו

כו' וכגון זו תחת או א"כ ודאי יכול להוסיף ולזייף ולהחמיט כדקאמרמ:

אלף מלמטה למעלה חתימי. מתחילין לחתום מאחורי כנגד שיטה אחרונה

זה ^(א) תחת זה והולכין וחותמין לארכו של שטר ואם השטר כתוב ערב

הן חותמין שמי וכן מפורש בגמרת ארץ ישראל^ג גט פשוט עדיו לרחבו

ומקושר עדיו לארכו וכיון שמתחילין לחתום כנגד שיטה אחרונה אין יכול

להוסיף עוד ולזייף עוד מלד אחר שאין השטר מתקיים אלף מכנגד

החתימות ולמעלה: **יעוסת בשיטה אחרונה**. ^(א) ישע כתוב שם

תנאי או פרעון המזיק לבעל השטר וגייז לה להיאץ שיטה אחרונה

ואף אי צב דגייז ליה לראובן צהדיה החתום כנגדה במחון הרי

משמיר ציה בן יעקב עד ותנן דכשר בכך: **בן איש פלוני עד**

כשר. מאחר שמכירין שזה כתב ידו של אותו בן פלוני: ומשני

דכתב ציה ראובן בן צחד דרא. בשורה אחת ואי גייז ליה

לראובן גייז ליה נמי לצן כהדיה ולא נשאר בלמי יעקב לצדו:

וקא מתכשר ציעקב עד. דאמינין יעקב עצמו חתם את שמו:

לאו

במקושר דמהדר כיון שעדיו חתמו: **וְגִיזִי** **לִי**ה **לְשִׁיטָה** אחרונה. וא"כ לר' ירמיה לא הוה כמיז ציה שריר וקיים במקושר דאי הוה כתיב

ציה הכי הוה גייז ליה הלא לא יראו שריר וקיים יפסלוהו ולרבי הונא היה כתוב צו דמשמני לעיל אלף בפשוט צין למר וצין למר לא היה

כתוב בפשוטים שלהם שריר וקיים ^א: **דְּבַתְּבִּרָא ראובן בן בחד דרא** ו**יעקב עד** בחד דרא **עלזיה**. כלומר ^(א) כתוב ראובן בן צביטה אחרונה

והיינו צחד דרא ואחר כך יעקב עד לארכו של שטר ופירש ריב"ם אי בן צראש ראובן ואח"כ יעקב הוה מצי גייז לשיטה אחרונה עד

ראו של ראובן ועס בן שחמתי וישאר' בן יעקב וקושיא של ריב"ם ^(א) כשאפרש שיעקב וראובן צחד דרא לארכו של שטר וכן תחת ראש

ראובן שאם לא היה כשר בהכי צדן למעלה יעקב עד למטה מאי דוחקיה לשנויי שכן גדול כראובן לימא פ"י שראובן למעלה וכן יעקב

למטה דהשתא ליכא חששא למידי ועוד אמאי מירך גמרא דלא כמיז ציה עד לשיני כגון שכתב צו עד וכגון שיעקב למטה ומעט מיעקב

תחת ראובן כדפרי' ועוד דהשתא לא קאיא מידי מה ^(א) שהקשימי לקמן שראובן בן יעקב עד פסול במקושר ויעקב עד גרידא כשר אלף

ודאי לא היה מצי למרוצי הכי דלפילו כשראובן למעלה וכן יעקב למטה ומעט מיעקב תחת ראובן גייז לשיטה אחרונה עס ראו ועס

בן שחמתי ומתכשר צדן של מעלה ויעקב של מטה ולא כטועים ^(א) טועים שאינו כשר כהכי אינו מפני תשובות חצילות מעולות שפירשנו

ואין להעלינו בלשנו כי זדוני שוגג אלף בן היה גדול ציומר והיה מחזיק כנגד כל שם ראובן שעליו ואחר כן יעקב דהשתא לא מצי

גייז אלף ראובן [עס בן] ביחד ולא ישאר' אלף יעקב [עד] והשתא ניחא הא דפריך דלמא גייז ראובן בן ומתכשר ציעקב עד ולא היה

מצי לשנויי שכן תחת ראש ראובן ומעט מיעקב תחת ראובן דהשתא לא מצי גייז לראובן צלא מעט מיעקב הכי לא היה מצי לשנויי כדפרישית

דגייז לראו ולצן שחמתי וישאר' בן של שם ראובן ^(א) ^(א) ווגם יעקב ומתכשר כהכי אלף בן כנגד כל ראובן א"נ בן תחת בן של שם ראובן ואי

גייז לראו ישאר' תרי בן זה תחת זה ויעקב אחר בן ראובן חה לשון ריב"א ראובן בן כנגד ראו נמצא שהיה נשאר בן של ראובן עצמו בולט לצן והוה

גייז לראו של ראובן וגם בן של מטה מראו עמו וכן של ראובן היה נשאר והיה קשה ככתמלה אלף עתה שיכתוב הבן למטה כנגד הבן העליון

של ראובן ישאר' בן אחד למטה ואחד למעלה והיה יכר הקלקול שעשה ואפילו ימחקנו לאותו בן מטה יחא ניכר הימחק וכיכרי בית דין

שוא עשה אי נמי לריך שיכתוב בן בלאותיות גדולות שיחזיקו כל ראובן בתחתיתו וחוה עיקר כי אז יהיה יותר היכרא ואין לחוש לזה

הקלקול אלף בראובן לצדו אלף בשאר שמות לא: **וּבַתְּבִשְׁרָ** ^(א) (בבן) **יַעֲקֹב** עד. תימה היאך יתכשר והלא ממיירם אנו

שיעקב לא חתם זה ומה סבור לומר דבשלמא היאך דתנן התם (גיטין דף פז). שני גיטין שכתוב זה בלד זה את שהעדים נקראו עמו

כשר ופריך בגמרא וליתכשר האי בראובן בן והאי ציעקב עד כמו שאפרשנו אחרי כן אלף הכא הכי מתכשר ואי בתחיתמת יונית

שחוממים אציהן תחלה ואיכא למימר ^(א) שהאי יעקב שנשאר הוא העד שפי' הוי ראובן צנו יעקב זה דוחק דל"כ ה"ל כחתימת יונית

גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

קסא.

ובשיעור שריר וקיים. וכל שכן יותר שימחק שני שיטין או ג'

כדי להערים וכתב מאי דבעי והדר כתב שריר וקיים

לכך פסול כל מקום שנוכל לומר כגאן היה יכול להיות כתוב שריר וקיים אלף בפחות משריר וקיים ליכא למיחש מידי^א:

וְלִיְחֻוֹשׁ דְּלִמָּא בַּתָּב מַאי דְּבַעִי
וּמַחְתִּים סְהַדִּי מַאֲבְרָאִי.

אלף אי לא ממחסיס לכו היה פסול

סקיסו העדים יש לו להיות כנגד

סיוס השטר וליכא למימר דמטייט

ליה מלד אחר אחר דשמא יעשה שם

האשרתא: **אִנָּא** **לְרִבּוֹת עֵדִים קָא**

עבדי. ויקיים בשלשה שלמעלה^א דמכל

תלתא מקיימים^א דלמארי' צפרק הוורק

(גיטין פא): והכא לא מצי לשנויי כדלקמן

אין מקיימים אלף מעדים של מטה

דפריך לקמן וניחוש דלמא כתב הוא

ועדיו צביטה אחת ואמר כדי להרצות

בעדים הוא דעצדי ואמר כל כי האי

גוונא אין מקיימים אלף מעדים של

מעלה ^(א) ה"נ לשיני כאן אין מקיימין

אלף מעדים של מטה וי"ל דהא

מתני' בשילי' הוורק (סס) שמע מינה

מכל צי תלתא מקיימין אלף לקמן

שכתב בשיטה אחרונה אין מקיימין:

בְּלִמְחָה **לְמַעַלָּה חֲתִימִי**. וא"ת צין לרבי הונא צין לרבי ירמיה

ממתימין דקמיני מאחוריו ומפרש לה שחתומין צין

קשר לקשר ולאידך מלמטה למעלה אמאי תקינו הכי אלף ^(א) שהיו

חתומים כולן תחת שיטה אחרונה במחון ולא יִטְעֹךְ כמו כן לרבי

הונא לכתוב שריר וקיים וי"ל דכל מה שיכולו לשנותו מפשוט היו משנים

לפי שלא יהיו הכל צקאיין לעשותו דלדחמי מייבצא דעמי:

וְנִיְחֻוֹשׁ דְּלִמָּא מִתְרַבִּי רִיעֻוֹתא בְּשִׁיטָה אַחֲרֹנָה וגִּיזִי לָהּ. וא"ת

הא אין למדין משיטה אחרונה דהא מהדר הוא מענינו

של שטר והכי גיזי הא יחא פסול אם חתכה כיון דלא מוהדר^א וי"ל

דבמקושר לא נהגו חזות השטר והיו למדין משטיה אחרונה דבפשוט

ודאי אין למדין לפי שהעדים חתומים מצפנים ולא דייקי וחותמין רחוק

מן הכתב שיטה ויכול לזייף באותה שיטה אי לאו משום דאמרינן אין

למדין אלף במקושר שעדיו מאחוריו מלמטה למעלה מכווני שפיר

לחתום כנגד שיטה אחרונה והשתא נמי כי למדין משטיה אחרונה ^(א)

יכול להזדייק מצפנים לפי שאין העדים חותמים כנגד אותה השיטה

שוזיף וא"ת והוא יתחום עדים כנגד הכתב שזיף מצפנים ויקיים

באידך תלתא סהדי וי"ל שלא היה בשיטה כי אם עד אחד חתום ואם

הוא עצמו ד' חתום שם פסולים א"נ העדים שחתמו בבלשונה הם

טייטו בגליון שלמטה מן השטר במחון שלא יצא אדם אחריהם

ויכתוב שטר בלאות גליון ויהיה העד לזה שזהו כתב ידו וא"ת לרבי

חנינא בן גמליאל מקושר שכתוב עדיו מתוכו היאך יעשנו פשוט

הלא בפשוט איכא חזות השטר ובמקושר ליכא וא"כ כשיעשנו פשוט

ולא יראו חזות השטר יפסלוהו וי"ל היאך דר' חנינא צ"ג על כרחך ^(א)

וא"כ לר' ירמיה לא הוה כמיז ציה שריר וקיים במקושר דאי הוה כתיב

ציה הכי הוה גייז ליה הלא לא יראו שריר וקיים יפסלוהו ולרבי הונא היה כתוב צו דמשמני לעיל אלף בפשוט צין למר וצין למר לא היה

כתוב בפשוטים שלהם שריר וקיים ^א: **דְּבַתְּבִּרָא ראובן בן בחד דרא** ו**יעקב עד** בחד דרא **עלזיה**. כלומר ^(א) כתוב ראובן בן צביטה אחרונה

והיינו צחד דרא ואחר כך יעקב עד לארכו של שטר ופירש ריב"ם אי בן צראש ראובן ואח"כ יעקב הוה מצי גייז לשיטה אחרונה עד

ראו של ראובן ועס בן שחמתי וישאר' בן יעקב וקושיא של ריב"ם ^(א) כשאפרש שיעקב וראובן צחד דרא לארכו של שטר וכן תחת ראש

ראובן שאם לא היה כשר בהכי צדן למעלה יעקב עד למטה מאי דוחקיה לשנויי שכן גדול כראובן לימא פ"י שראובן למעלה וכן יעקב

למטה דהשתא ליכא חששא למידי ועוד אמאי מירך גמרא דלא כמיז ציה עד לשיני כגון שכתב צו עד וכגון שיעקב למטה ומעט מיעקב

תחת ראובן כדפרי' ועוד דהשתא לא קאיא מידי מה ^(א) שהקשימי לקמן שראובן בן יעקב עד פסול במקושר ויעקב עד גרידא כשר אלף

ודאי לא היה מצי למרוצי הכי דלפילו כשראובן למעלה וכן יעקב למטה ומעט מיעקב תחת ראובן גייז לשיטה אחרונה עס ראו ועס

בן שחמתי ומתכשר צדן של מעלה ויעקב של מטה ולא כטועים ^(א) טועים שאינו כשר כהכי אינו מפני תשובות חצילות מעולות שפירשנו

ואין להעלינו בלשנו כי זדוני שוגג אלף בן היה גדול ציומר והיה מחזיק כנגד כל שם ראובן שעליו ואחר כן יעקב דהשתא לא מצי

גייז אלף ראובן [עס בן] ביחד ולא ישאר' אלף יעקב [עד] והשתא ניחא הא דפריך דלמא גייז ראובן בן ומתכשר ציעקב עד ולא היה

מצי לשנויי שכן תחת ראש ראובן ומעט מיעקב תחת ראובן דהשתא לא מצי גייז לראובן צלא מעט מיעקב הכי לא היה מצי לשנויי כדפרישית

דגייז לראו ולצן שחמתי וישאר' בן של שם ראובן ^(א) ^(א) ווגם יעקב ומתכשר כהכי אלף בן כנגד כל ראובן א"נ בן תחת בן של שם ראובן ואי

גייז לראו ישאר' תרי בן זה תחת זה ויעקב אחר בן ראובן חה לשון ריב"א ראובן בן כנגד ראו נמצא שהיה נשאר בן של ראובן עצמו בולט לצן והוה

גייז לראו של ראובן וגם בן של מטה מראו עמו וכן של ראובן היה נשאר והיה קשה ככתמלה אלף עתה שי